SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3028845 - PR (2025/0322817-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI
ADVOGADOS	:	MICHEL NEME NETO - PR044283
		ANDERSON FELIPE MARIANO - PR065667
EMBARGADO	:	OSSAMU KAMINAGAKURA
ADVOGADOS	:	ANTONIO BACCARIN - PR013380
		GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA - PR024837
		FLAVIO HENRIQUE CAETANO DE PAULA MAIMONE - PR038441
		FRANCISCO LUÍS HIPÓLITO GALLI - PR038735
		RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - PR044950
		CLAUDIA ROCHA PICCIN - PR084637
		ANA BEATRIZ DA LUZ - PR088352
		LUIZA RADIGONDA LOPES - PR111795
EMBARGADO	:	LUIZ GUILHERME CHRISTINO ALHO DA SILVA
ADVOGADOS	:	FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR029071
		JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
		LUCIANA GABARDO - PR078507
		HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO	:	RONY DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO	:	MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR030485
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE ACESSO A PROVA MANTIDA SOB CUSTÓDIA ESTATAL. JUNTADA TARDIA DE GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que, em agravo em recurso especial, conheceu o agravo e deu parcial provimento ao recurso especial para declarar a nulidade dos atos praticados a partir da resposta à acusação, diante do acesso não integral e tardio pela

Documento eletrônico VDA59253391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2026. Código de Controle do Documento: b5494633-bff3-470b-b893-6d86fac215b7

defesa às gravações ambientais mantidas sob custódia estatal, com determinação de retorno dos autos à origem para assegurar acesso integral ao acervo e renovação dos atos instrutórios afetados.
2. *Fato relevante*. O embargante sustenta omissão do acórdão por ausência de demonstração concreta de prejuízo, afirma acesso integral antes da sentença com reabertura de prazo para complementação das alegações finais e aduz que as mídias não fundamentaram diretamente a condenação e convergiriam com a narrativa acusatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à demonstração de prejuízo concreto exigido pelos arts. 563 e 566 do CPP; (ii) a reabertura do prazo para complementação das alegações finais neutraliza o prejuízo e convalida os atos praticados sem acesso integral e tempestivo às gravações; e (iii) a ausência de uso direto das mídias na sentença e a alegada convergência de seu conteúdo com a narrativa acusatória afastam o interesse defensivo e a nulidade reconhecida.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do CPP e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de prejuízo concreto e o identificou na perda efetiva de oportunidades processuais já consumadas, decorrente do acesso não integral e tardio às gravações ambientais, com repercussões sobre a resposta à acusação, a orientação da inquirição de testemunhas, a formulação de requerimentos probatórios, a produção de contraprova, a avaliação de perícia e a definição da estratégia defensiva, em observância ao princípio do *pas de nullité sans grief*.
6. A reabertura de prazo para complementação das alegações finais não recompõe as oportunidades próprias das fases anteriores nem permite reproduzir atos instrutórios realizados sem conhecimento integral da fonte probatória, não sendo exigível da defesa a demonstração de cenários contrafactuais inviabilizados pelo acesso tardio.
7. O interesse defensivo alcança a integralidade da fonte probatória, independentemente de seleção acusatória ou de uso explícito na sentença, pois somente o acesso ao acervo completo possibilita o controle defensivo do contexto, continuidade e critérios de seleção das conversas.
8. A ausência de requerimentos defensivos de prorrogação de prazo, perícia ou renovação imediata de atos após a juntada tardia não convalida o vício, dado que a resposta à acusação e a instrução já estavam encerradas, e o prejuízo incidiu sobre a própria estruturação da atividade defensiva.
9. Os aclaratórios buscam rediscutir matéria decidida sem apontar vício integrativo, impondo-se sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

---

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem vício integrativo. 2. A demonstração de prejuízo concreto pode decorrer da perda de oportunidades processuais essenciais causada pelo acesso não integral e tardio à prova sob custódia estatal, afetando contraditório substancial e ampla defesa. 3. A reabertura de prazo para alegações finais não neutraliza prejuízos relativos a fases anteriores do processo nem recompõe oportunidades defensivas já esgotadas. 4. A ausência de uso direto das mídias na sentença e a alegada convergência de seu conteúdo com a narrativa acusatória não afastam o direito de acesso integral e o controle defensivo sobre a íntegra da fonte probatória.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPP, art. 563; CPP, art. 566
Jurisprudência relevante citada:
—

Documento eletrônico VDA59253391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2026. Código de Controle do Documento: b5494633-bff3-470b-b893-6d86fac215b7

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de agosto de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA59253391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2026. Código de Controle do Documento: b5494633-bff3-470b-b893-6d86fac215b7

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3028845 - PR (2025/0322817-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI
ADVOGADOS	:	MICHEL NEME NETO - PR044283
		ANDERSON FELIPE MARIANO - PR065667
EMBARGADO	:	OSSAMU KAMINAGAKURA
ADVOGADOS	:	ANTONIO BACCARIN - PR013380
		GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA - PR024837
		FLAVIO HENRIQUE CAETANO DE PAULA MAIMONE - PR038441
		FRANCISCO LUÍS HIPÓLITO GALLI - PR038735
		RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - PR044950
		CLAUDIA ROCHA PICCIN - PR084637
		ANA BEATRIZ DA LUZ - PR088352
		LUIZA RADIGONDA LOPES - PR111795
EMBARGADO	:	LUIZ GUILHERME CHRISTINO ALHO DA SILVA
ADVOGADOS	:	FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR029071
		JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
		LUCIANA GABARDO - PR078507
		HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO	:	RONY DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO	:	MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR030485
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE ACESSO A PROVA MANTIDA SOB CUSTÓDIA ESTATAL. JUNTADA TARDIA DE GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que, em agravo em recurso especial, conheceu o agravo e deu parcial provimento ao recurso especial para declarar a nulidade

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

dos atos praticados a partir da resposta à acusação, diante do acesso não integral e tardio pela defesa às gravações ambientais mantidas sob custódia estatal, com determinação de retorno dos autos à origem para assegurar acesso integral ao acervo e renovação dos atos instrutórios afetados.

2. *Fato relevante*. O embargante sustenta omissão do acórdão por ausência de demonstração concreta de prejuízo, afirma acesso integral antes da sentença com reabertura de prazo para complementação das alegações finais e aduz que as mídias não fundamentaram diretamente a condenação e convergiriam com a narrativa acusatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à demonstração de prejuízo concreto exigido pelos arts. 563 e 566 do CPP; (ii) a reabertura do prazo para complementação das alegações finais neutraliza o prejuízo e convalida os atos praticados sem acesso integral e tempestivo às gravações; e (iii) a ausência de uso direto das mídias na sentença e a alegada convergência de seu conteúdo com a narrativa acusatória afastam o interesse defensivo e a nulidade reconhecida.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do CPP e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de prejuízo concreto e o identificou na perda efetiva de oportunidades processuais já consumadas, decorrente do acesso não integral e tardio às gravações ambientais, com repercussões sobre a resposta à acusação, a orientação da inquirição de testemunhas, a formulação de requerimentos probatórios, a produção de contraprova, a avaliação de perícia e a definição da estratégia defensiva, em observância ao princípio do *pas de nullité sans grief*.

6. A reabertura de prazo para complementação das alegações finais não recompõe as oportunidades próprias das fases anteriores nem permite reproduzir atos instrutórios realizados sem conhecimento integral da fonte probatória, não sendo exigível da defesa a demonstração de cenários contrafactuais inviabilizados pelo acesso tardio.

7. O interesse defensivo alcança a integralidade da fonte probatória, independentemente de seleção acusatória ou de uso explícito na sentença, pois somente o acesso ao acervo completo possibilita o controle defensivo do contexto, continuidade e critérios de seleção das conversas.

8. A ausência de requerimentos defensivos de prorrogação de prazo, perícia ou renovação imediata de atos após a juntada tardia não convalida o vício, dado que a resposta à acusação e a instrução já estavam encerradas, e o prejuízo incidiu sobre a própria estruturação da atividade defensiva.

9. Os aclaratórios buscam rediscutir matéria decidida sem apontar vício integrativo, impondo-se sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem vício integrativo. 2. A demonstração de prejuízo concreto pode decorrer da perda de oportunidades processuais essenciais causada pelo acesso não integral e tardio à prova sob custódia estatal, afetando contraditório substancial e ampla defesa. 3. A reabertura de prazo para alegações finais não neutraliza prejuízos relativos a fases anteriores do processo nem recompõe oportunidades defensivas já esgotadas. 4. A ausência de uso direto das mídias na sentença e a alegada convergência de seu conteúdo com a narrativa acusatória não afastam o direito de acesso integral e o controle defensivo sobre a íntegra da fonte probatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CPP, art. 563; CPP, art. 566

Jurisprudência relevante citada:

—

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** contra acórdão desta Quinta Turma que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL POR CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS MANTIDAS SOB CUSTÓDIA ESTATAL. JUNTADA TARDIA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. ACESSO INTEGRAL E TEMPESTIVO PELA DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
> I. Caso em exame
> 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação penal na qual o recorrente foi condenado, após julgamento de apelações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por crimes relacionados à obtenção de vantagens indevidas em procedimentos de aprovação de projetos legislativos, alteração de zoneamento urbano, emissão de pareceres administrativos e tramitação de interesses privados perante órgãos municipais de Londrina/PR. No recurso especial, a defesa alegou nulidade pela sonegação, manipulação, desaparecimento ou juntada tardia de gravações ambientais entregues ao Gaeco, com violação à cadeia de custódia, ao contraditório, à ampla defesa e à comunhão da prova.
> 2. *Fato relevante*. Gravações ambientais armazenadas em sistema do Gaeco foram juntadas ao processo eletrônico (Projudi) nos movimentos 2566.5 a 2566.7 após a apresentação das alegações finais, com reabertura de prazo para complementação defensiva. Alega-se ausência de acesso integral e tempestivo ao acervo, inviabilizando controle sobre origem, procedência, acondicionamento, eventual alteração e confiabilidade do material.
> 3. *Decisões anteriores*. Sentença julgou parcialmente procedente as postulações da denúncia. Em grau recursal, o Tribunal local rejeitou nulidades (interceptações, gravações ambientais, cadeia de custódia, contraditório), absolveu alguns corréus e manteve condenações remanescentes. Embargos de declaração foram rejeitados. O

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

recurso especial foi inadmitido na origem, sobreveio agravo, com parecer do MPF pelo conhecimento do agravo e não seguimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de gravações ambientais apenas após a instrução e as alegações finais, embora antes da sentença e com reabertura de prazo para manifestação defensiva, assegura contraditório efetivo e acesso integral à prova mantida sob custódia estatal; (ii) estabelecer se a ausência de acesso integral e tempestivo às gravações ambientais compromete a cadeia de custódia, a confiabilidade do acervo probatório e impõe a nulidade dos atos processuais a partir da resposta à acusação.

III. Razões de decidir

5. A defesa tem direito de acessar não apenas a prova selecionada pela acusação para fundamentar a denúncia, mas também o material probatório mantido sob custódia estatal que possa contextualizar, contradizer ou enfraquecer a hipótese acusatória.

6. A afirmação de que determinadas gravações não foram utilizadas para formar a *opinio delicti* não elimina o interesse defensivo em examiná-las, pois a seleção unilateral do material relevante pela acusação não substitui o controle defensivo sobre a fonte de prova.

7. A cadeia de custódia da prova digital não se limita à ausência de adulteração, pois também exige preservação da integralidade, da rastreabilidade, da autenticidade, da completude e da confiabilidade do acervo probatório.

8. A juntada tardia das gravações após as alegações finais não assegura, por si só, contraditório substancial, porque a defesa já havia atravessado fases essenciais do processo sem acesso ao material necessário à definição de estratégia, formulação de requerimentos, produção de contraprova e confrontação de testemunhas.

9. A reabertura de prazo para complementação das alegações finais permite manifestação formal posterior, mas não recompõe a oportunidade de utilizar a prova desde a resposta à acusação e durante a instrução processual.

10. A ausência de dolo ou má-fé do Ministério Público não afasta o vício, pois a cadeia de custódia também protege contra perdas, lacunas, falhas de documentação e seleções probatórias não controláveis pela defesa.

11. A declaração judicial de que as gravações não fundamentaram a condenação não torna irrelevante a falta de acesso integral ao acervo, pois a defesa tem direito de verificar se a narrativa acusatória foi construída a partir de leitura parcial, incompleta ou descontextualizada da fonte probatória.

12. A ausência de demonstração concreta de que a defesa teve acesso completo, tempestivo e útil às gravações impede a conclusão de inexistência de prejuízo, especialmente quando o material estava armazenado em banco de dados do Gaeco e foi localizado posteriormente pelo próprio Ministério Público.

13. A resposta à acusação constitui o primeiro momento de estruturação da defesa técnica, razão pela qual a falta de acesso integral às gravações nesse estágio gera assimetria informacional incompatível com o contraditório substancial e com a paridade de armas.

14. A nulidade deve alcançar os atos praticados a partir da resposta à acusação, com reabertura do respectivo prazo após a disponibilização integral das gravações, dos dados brutos e dos elementos necessários ao controle da origem, custódia, completude, autenticidade e confiabilidade da prova.

IV. Dispositivo e tese

15. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido para declarar a nulidade dos atos praticados a partir da resposta à acusação, determinando o retorno dos autos à origem para assegurar acesso integral às gravações ambientais, aos dados brutos e aos elementos de custódia, com renovação subsequente dos atos instrutórios afetados; demais pontos recursais prejudicados."

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

Em suas razões recursais, a parte embargante aponta omissão relevante no acórdão, o qual declarou a nulidade dos atos processuais praticados a partir da resposta à acusação sem indicar, de forma concreta, o prejuízo suportado pela defesa, limitando-se a afirmar, por presunção, a perda de oportunidades processuais, a assimetria informacional e o comprometimento do contraditório substancial. Afirma inexistir demonstração do ato processual deixado de praticar, da diligência inviabilizada, da orientação defensiva abandonada em razão do acesso tardio ou do elemento extraído das mídias com aptidão para alterar a defesa ou influenciar o julgamento.

Registra ser incontroverso o pleno acesso da defesa ao acervo probatório antes da prolação da sentença, após a disponibilização integral das mídias e a reabertura do prazo para alegações finais, sem posterior requerimento de dilação, de perícia ou de renovação de atos instrutórios. Acrescenta permanecerem sem enfrentamento a convergência do conteúdo das gravações com a narrativa acusatória, a ausência de utilização das mídias como fundamento da sentença condenatória e a razão da alegada incapacidade da disponibilização posterior, anterior à formação do convencimento judicial, de neutralizar eventual restrição.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para o suprimento da omissão, com esclarecimento objetivo do efetivo dano processual decorrente do acesso tardio às mídias e, suprida a omissão, a atribuição de efeitos infringentes, com revisão do entendimento adotado e afastamento da nulidade declarada, caso reconhecida a inexistência de prejuízo efetivo.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.

Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes hipóteses:

> "Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas na controvérsia foram devidamente

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

enfrentadas e respondidas de forma clara e coerente. Os fundamentos adotados no voto condutor analisaram de maneira suficiente os argumentos deduzidos pela parte, inexistindo vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

O Ministério Público Federal sustenta que o acórdão teria deixado de demonstrar o prejuízo concreto suportado pela defesa, exigido pelos arts. 563 e 566 do CPP. A matéria, porém, foi expressamente enfrentada, com a identificação, pelo Colegiado, das repercussões que a disponibilização tardia e incompleta das gravações ambientais produziu sobre o contraditório e a ampla defesa. A insurgência revela discordância quanto à conclusão adotada, sem apontar vício de integração.

Com efeito, o acórdão assinalou que a defesa apresentou resposta à acusação e acompanhou toda a instrução sem acesso integral ao material mantido sob custódia estatal. O prejuízo foi concretamente relacionado à impossibilidade de formular requerimentos probatórios de maneira informada, de orientar a inquirição das testemunhas, de produzir contraprova, de avaliar a necessidade de perícia e de definir a estratégia defensiva à luz do conjunto completo das gravações. Cuida-se de perda efetiva de oportunidades processuais já consumadas, apurada nas circunstâncias do caso, de modo que o reconhecimento da nulidade dispensou qualquer presunção abstrata de prejuízo.

Houve, igualmente, pronunciamento específico sobre a insuficiência da reabertura do prazo para complementação das alegações finais. Esclareceu o julgado que a faculdade de manifestação posterior não restitui as oportunidades próprias da resposta à acusação, nem permite reproduzir atos instrutórios realizados sem o conhecimento integral da fonte probatória. Exigir da defesa a indicação exata de qual tese teria adotado, qual pergunta teria formulado ou qual prova teria produzido é impor-lhe a demonstração de um cenário contrafactual cuja verificação foi inviabilizada precisamente pela disponibilização tardia do acervo.

O acórdão enfrentou, ainda, as alegações de que as gravações não fundamentaram diretamente a sentença e de que seu conteúdo convergiria com a narrativa acusatória. Ficou consignado que o interesse defensivo alcança a integralidade da fonte probatória, e não apenas as provas selecionadas pela acusação ou expressamente utilizadas pelo julgador, porque só o acesso ao acervo completo permite examinar o contexto das conversas, a continuidade dos diálogos, a completude do material e os critérios de seleção adotados. Por isso, a ausência de referência direta às mídias na condenação não afasta o prejuízo decorrente da impossibilidade de submetê-las a controle defensivo em momento processualmente útil.

Por fim, a circunstância de a defesa não ter requerido, após a juntada tardia, dilação de prazo, perícia ou renovação imediata dos atos não caracteriza omissão do julgado nem convalida o vício, pois a resposta à acusação e a instrução já estavam encerradas naquele momento. A fundamentação apresentada é coerente e suficiente para demonstrar que o prejuízo

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

incidiu sobre a própria estruturação da atividade defensiva, com observância do princípio do *pas de nullité sans grief*.

Os aclaratórios buscam, assim, rediscutir matéria já decidida e obter efeitos infringentes sem que se verifique qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP, razão pela qual devem ser rejeitados. A corroborar:

> "PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
> I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
> II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento, bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
> III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
> III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
> Embargos de declaração rejeitados."
> (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É o voto.

Documento eletrônico VDA59253588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/08/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: b1c48d36-d20a-4e4c-8e49-8addff98bcb0

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0322817-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EDcl no AREsp 3.028.845 / PR**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00042248820188160014 00076536320188160014 00134530920178160014
00213596920258160014 00214445520258160014 00228268320258160014
00233196020258160014 00797422120178160014 134530920178160014
13453092017816001400213596920258160014 213596920258160014
214445520258160014 228268320258160014 233196020258160014
42248820188160014 76536320188160014 797422120178160014

EM MESA JULGADO: 18/08/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI
ADVOGADOS	:	MICHEL NEME NETO - PR044283
		ANDERSON FELIPE MARIANO - PR065667
AGRAVANTE	:	OSSAMU KAMINAGAKURA
ADVOGADOS	:	ANTONIO BACCARIN - PR013380
		GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA - PR024837
		FLAVIO HENRIQUE CAETANO DE PAULA MAIMONE - PR038441
		FRANCISCO LUÍS HIPÓLITO GALLI - PR038735
		RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - PR044950
ADVOGADA	:	CLAUDIA ROCHA PICCIN - PR084637
ADVOGADA	:	ANA BEATRIZ DA LUZ - PR088352
ADVOGADA	:	LUIZA RADIGONDA LOPES - PR111795
AGRAVANTE	:	LUIZ GUILHERME CHRISTINO ALHO DA SILVA
ADVOGADOS	:	FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR029071
		JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
ADVOGADA	:	LUCIANA GABARDO - PR078507
ADVOGADA	:	HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVANTE	:	RONY DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO	:	MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR030485
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU	:	EVANDIR DUARTE DE AQUINO
CORRÉU	:	CLEUBER MORAES BRITO
CORRÉU	:	IGNES DEQUECH ALVARES
CORRÉU	:	HOMERO WAGNER FRONJA
CORRÉU	:	VANDER MENDES FERREIRA
CORRÉU	:	BRASIL FILHO THEODORO MELLO DE SOUZA
CORRÉU	:	JOSÉ DE LIMA CASTRO NETO
CORRÉU	:	ANTONIO CARLOS GOMES DIAS
CORRÉU	:	JULIO CESAR CARDOSO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,

Documento eletrônico VDA59249616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 19/08/2026 12:18:32
Código de Controle do Documento: 6982A4CB-7140-4F06-95AE-E887CA94CC16

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0322817-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EDcl no AREsp 3.028.845 / PR**
MATÉRIA CRIMINAL

constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI
ADVOGADOS	:	MICHEL NEME NETO - PR044283
		ANDERSON FELIPE MARIANO - PR065667
EMBARGADO	:	OSSAMU KAMINAGAKURA
ADVOGADOS	:	ANTONIO BACCARIN - PR013380
		GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA - PR024837
		FLAVIO HENRIQUE CAETANO DE PAULA MAIMONE - PR038441
		FRANCISCO LUÍS HIPÓLITO GALLI - PR038735
		RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - PR044950
ADVOGADA	:	CLAUDIA ROCHA PICCIN - PR084637
ADVOGADA	:	ANA BEATRIZ DA LUZ - PR088352
ADVOGADA	:	LUIZA RADIGONDA LOPES - PR111795
EMBARGADO	:	LUIZ GUILHERME CHRISTINO ALHO DA SILVA
ADVOGADOS	:	FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR029071
		JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
ADVOGADA	:	LUCIANA GABARDO - PR078507
ADVOGADA	:	HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO	:	RONY DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO	:	MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR030485
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA59249616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 19/08/2026 12:18:32
Código de Controle do Documento: 6982A4CB-7140-4F06-95AE-E887CA94CC16